لما ذكرنا (أو أصبح جنبا ولو استمر) على حالته (يوما) أو أياما (بالجنابة) لقوله تعالى فالآن باشروهن لاستلزام جواز المباشرة الى قبيل الفجر وقوع الغسل بعده ضرورة وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا اريد الصيام واغتسل واصوم (أوصب في احليله ماء أودهنا) لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف فيما اذا وصل الى المثانة اما مادام في قصبة الذكر لا يفسد بالاتفاق ومبنى الخلاف على منفذ الجوف من المثانة وعدمه والاظهر انه لا منفذ له وانما يجتمع البول في المثانة بالترشيح كذا نقوله الاطباء قاله الزيلعي (أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه) لا يفسد للضرورة (أو حك أذنه بعود فخرج عليه مدرن) مما في الصماخ (ثم ادخله) اى العود (مرارا الى أذنه) لا يفسد صومه بالاجماع كما في البزازية لعدم وصول المقطر الى الدماغ (أو دخل) يعني نزل من رأسه ووصل (انفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه) لا يفسد صومه ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه ان كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط ٤٣٤ فمد لى الى الذقن فاستنشر به لم يفطر وان انقطع فأخذه واعاده افطر كذا في الفتح وقال ابو جعفر اذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه وفي الحجة سئل ابراهيم عمن ابتلع بلغما قال ان كان أقل من ملء فمه لا ينقض اجماعا وان كان ملء فمه ينقض صومه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض (وينبغي القاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الامام الشافعي) كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها (أو ذرعه) أي سبقه وغلبه (القيء) ولو ملأ فاه لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وان استقاء عمدا فليقض (ز) كذا لا يفطر لو (عاد) من ماذرعه (بغير صنعه ولو ملأ) القيء (فمه في الصحيح) وهذا عند محمد لانه لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لانه لا يتغذى به عادة (او استقاء) اى تعمد اخراجه وكان (أقل من ملء فمه على الصحيح) وهذا عند أبي يوسف وقال محمد يفسد وهو ظاهر الرواية (ولو أعاده في الصحيح) لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكما ولا ينقض الطهارة وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا وقال محمد يفسد وهو ظاهر الرواية ورواية عن أبي يوسف لاطلاق ما رويناه (أو أكل ما بين اسنانه) مما بقي فيه

مفسد ذكره السيد (قوله لما ذكرنا) من قوله لانه لا يمكن الاحتراز عنها (قوله فالآن باشروهن) الاوضح أن يقول بدله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية (قوله الى قبيل الفجر) لانه من الليلة (قوله ووقوع) بالنصب مفعول استلزام وقوله وقوله بالجر عطف على قوله لقوله تعالى (قوله وأصوم) اى ادوم على صومي (قوله اوصب في احليله ماء أودهنا) قيد بالاحليل لانه لو صبت في قبلها ذلك افسد بلا خلاف في الاصح قاله السيد (قوله والاظهر انه لا منفذ له) اى كما هو قولهما (قوله كذا نقوله الاطباء) انما اسنده اليهم لان هذا المقام يرجع اليهم فيه لكونه من علم التشريح (قوله فدخل الماء اذنه) وان كان بفعله على المختار كما في الهداية وصرح به الولوالجي وفي الخانية التفصيل بين الدخول والادخال فصحح الفساد في الثاني ورجحه الكمال فحصل أن في الفساد بادخال الماء قولين مصححين فالاحوط تجنبه نهارا واذا وقع بميل اذنه الى الماء (قوله افطر) وعليه القضاء فقط (قوله ترطب شفتاه) يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في المؤنث المجازي اذا أسند الى ظاهر اه (قوله ونحوه) كذكره (قوله لا يفسد صومه) اقتصر عليه صاحب الدرر فيدل على اعتماده دون ما ذهب اليه أبو جعفر ونظيره ما لو جمع الريق فصار ثم ابتلعه فانه لا يفسد صومه في أصح الوجهين كما في المنح (قوله وعند أبي حنيفة لا ينقض) هو المعتمد (قوله حتى لا يفسد صومه) حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع (قوله لقدرته على مجها) علة لقوله وينبغي الخ (قوله ولا معناه) اى المقصود منه وهو التغذي (قوله أو استقاء) الحاصل كما في شرح السيد ان جملة المسائل اثنتا عشرة لانه اما ان يكون قاء او استقاء وكل اما ان يكون ملء الفم او دونه وكل من الاربعة اما ان يكون عاد بنفسه او أعاده أو خرج ولا يفطر في الكل على الاصح الا في الاعادة والاستقاء بشرط ملء الفم ولو استقاء مرارا في مجلس ملء الفم افطر لا ان كان في مجالس او غدوة ثم نصف النهار ثم عشية وهذا على قول الثاني (قوله لاطلاق ما رويناه) من قوله صلى الله عليه وسلم وان استقاء عمدا فليقض (قوله